事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

胶州市

胶州市“1.2”青岛东方铁塔股份有限公司物体打击一般事故调查报告

发布时间：2015-04-29

2015年1月2日9时10分许，位于胶北街道办事处的青岛东方铁塔股份有限公司内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约75万元。

接到事故报告后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，胶州市政府成立了由市政府办公室副主任魏国林任组长、市安全监管局副局长刘世国任副组长，市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会和胶北街道办事处派人组成的事故调查组，并邀请市人民检察院派人参加了事故调查工作。调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查清了事故经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了处理意见和防范措施，并取得了一致意见，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及有关单位监管概况

1、 青岛东方铁塔股份有限公司

公司住所：青岛胶州市广州北路318号，法定代表人：韩某某，注册资本：贰亿陆仟零贰拾伍万元整，公司类型：股份有限公司。经营范围：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管及钢结构设计制造，从事金属表面防腐处理，开发新产品，出口本企业自产产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零配件，汽车货物运输。成立日期：1996年8月1日。

该公司现有从业人员约1200人，董事长韩某某(安全合格证号：13037N202810585)，设置了安全科、配置了4名专职安全管理员，建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，但未落实到具体岗位，制定了特种设备安全管理规定和吊装作业安全操作规程，但未针对装卸车作业制定专门的安全操作规程，进行吊装作业时未安排专人进行现场安全管理，安全检查和隐患排查不深入、不细致。

2014年11月27日，青岛东成钢结构有限公司(甲方)与青岛东方铁塔股份有限公司(乙方)签订热镀锌加工合同，合同约定乙方为甲方的产品进行热镀锌，共50吨，每吨加工费950元，甲方负责往返运输，乙方负责产品在厂内的一切装卸。合同中未约定各自的安全生产职责，两公司也未签订专门的安全生产管理协议。

2、青岛东成钢结构有限公司

公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园金博路东侧，法定代表人：韩某某，注册资本：伍仟零叁拾万元整，公司类型：有限责任公司。经营范围：电力塔、广电塔、通信塔、微波塔、钢管、钢结构设计研发、制造、销售、安装及技术咨询，金属表面的防腐处理。成立日期：2006年2月20日。

该公司现有从业人员11人，法定代表人韩某某(安全合格证号：13037N102810312)，建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，定期进行安全检查和隐患排查，对从业人员进行了安全教育培训。

2015年元旦前，刘某(未取得营运资格)通过朋友介绍和青岛东成钢结构有限公司调度沈某取得联系，将青岛东成钢结构有限公司两车货送到青岛东方铁塔股份有限公司镀锌，并负责拉回。口头约定每拉一车次200元，全部拉完后结算。刘某提供拖拉机并负责驾驶。

3、拖拉机情况

车牌号：鲁02/B1208，拖拉机类型：大中型拖拉机，所有人：周某某，品牌及型号：上海-50，行驶证发证日期：2006年2月27日，检验合格日期至2015年6月。该拖拉机未办理营运证。

周某某于2014年4月份购入该车辆，随即雇佣刘某为司机为青岛晓天钢结构有限公司运货。9月份，该公司停产，周某某将拖拉机放在该公司，钥匙仍在刘某手上，周某某对拖拉机之后的使用情况表示不知情。

4、胶北办事处安全生产监管职责履行情况

胶北街道办事处每季度召开一次安全生产工作会议，布置安全生产相关工作，按要求开展了机关干部包企业工作，明确了机关干部包企业分工，与青岛东方铁塔股份有限公司签订了《安全生产目标责任书》。

分包青岛东方铁塔股份有限公司的机关干部张振欣按工作要求分别于2014年1月18日、4月8日、7月2日和10月12日对企业进行了安全生产检查，填写了《企业安全生产检查表》。

胶北街道办事处安监中队按计划于2014年4月1日对青岛东方铁塔股份有限公司进行了现场检查，于2014年4月11日对企业整改情况复查通过。

二、事故发生经过和救援情况

2015年1月2日9时前，刘某驾驶上海50型拖拉机(车牌：鲁02/B1208)停在青岛东方铁塔股份有限公司镀锌厂车间内，准备将12月29日从青岛东成钢结构有限公司拉来镀锌的铁件(包括1个电力杆、16个横担及一些小配件)运回。依照青岛东方铁塔股份有限公司的相关规定和发给司机的安全通知要求，司机将车辆停放好后，由发货员负责装车，司机禁止上车装货，未经允许也不能在装车车辆附近。

9时10分许，青岛东方铁塔股份有限公司镀锌厂发货员张某某独自操作单梁行车往拖拉机上吊装横担铁件，现场无人指挥。张某某用吊索吊装完第3个横担时刘某觉得位置不好，要上车看看并让张某某帮忙吊起来移动一下位置，刚上车，张某某就听见刘某“啊啊”的叫，转头发现刘某在拖拉机上被横担一端(1.4厘米厚铁板制成的、长约5米的铁件，横切面呈“目”字形，重约500千克)砸伤小腹部，张某某立即操作行车将横担从刘某身上移开并拨打电话报告厂领导，接着又从车间走廊上招呼两个人将刘某抬下车，青岛东方铁塔股份有限公司随即安排车辆将其送往胶州市民安医院、后又转往胶州市中心医院救治，当日11时20分许，刘某经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成刘某1人死亡，直接经济损失75万元。

四、事故原因和事故性质

(一)直接原因

横担铁件放置不稳；刘某违规进入装卸作业现场且上到正在装货的拖拉机托盘上，被铁件挤伤。

(二)间接原因

1、青岛东方铁塔股份有限公司未与青岛东成钢结构有限公司签订安全管理协议，安全生产责任制和安全生产规章制度落实不到位，未制定装卸车作业安全操作规程，进行吊装作业未安排专人进行现场安全管理，未及时制止外来司机刘某进入装卸作业现场且上到拖拉机托盘上的行为，现场安全管理不到位。

2、青岛东方铁塔股份有限公司董事长韩某某，是该公司安全生产第一责任人，未组织完善并督促落实公司安全生产责任制、安全生产规章制度，未组织制定装卸车作业安全操作规程，安全检查和事故隐患排查治理不到位。

3、青岛东成钢结构有限公司违法将产品运输发包给无营运资质的个人和车辆，也未对相关人员进行专门的安全教育培训。

(三)事故性质

本次事故是一起因企业违反安全生产有关规定，从业人员忽视安全导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对责任者的处理建议

1、青岛东方铁塔股份有限公司未与青岛东成钢结构有限公司签订安全管理协议，安全生产责任制和安全生产规章制度落实不到位，未制定装卸车作业安全操作规程，进行吊装作业未安排专人进行现场安全管理，未及时制止外来司机刘某进入装卸作业现场且上到拖拉机托盘上的行为，现场安全管理不到位，是导致事故发生的重要原因，对事故发生负有责任，建议市安全监管局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定对其实施行政处罚。

2、青岛东方铁塔股份有限公司董事长韩某某，是该公司安全生产第一责任人，未组织完善并督促落实公司安全生产责任制、安全生产规章制度，未组织制定装卸车作业安全操作规程，安全检查和事故隐患排查治理不到位，是导致事故发生的原因之一，对事故发生负领导责任，建议市安全监管局依据《安全生产法》第九十二条第(一)项的规定对其实施行政处罚。

3、青岛东成钢结构有限公司违法将产品运输发包给无营运资质的个人和车辆，也未对相关人员进行专门的安全教育培训，是导致事故发生的原因之一，对事故发生负有责任，建议市安全监管局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定对其实施行政处罚。

4、刘某非法从事货物运输，违规进入装卸作业区并上到正在装货的拖拉机托盘上是导致事故发生的直接主要原因，对事故发生负直接主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其任何责任。

5、建议青岛东方铁塔股份有限公司和青岛东成钢结构有限公司对该事故负有责任的其他人员，按照事故处理“四不放过”原则及公司的有关规定进行处理，并报市安全监管局备案。

六、事故防范和整改措施

(一)青岛东方铁塔股份有限公司，认真总结此次事故的教训，并落实以下几方面整改措施：

1、认真落实安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，并教育督促从业人员认真学习并遵守；进行吊装作业时安排专人进行现场安全管理；加强对司机等外来人员的管理，严禁其参与吊装作业或进入吊装区域；加强对从业人员的安全教育培训，全面提高安全意识。

2、切实把安全生产放在首位，落实安全生产主体责任，全面查找公司在安全管理方面存在的问题和不足，全面排查治理事故隐患，确保安全生产。

(二)青岛东成钢结构有限公司，认真总结此次事故的教训，严禁将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人；加强对从业人员及承揽业务人员的安全教育培训，全面提高安全意识；全面查找公司在安全管理方面存在的问题和不足，全面排查治理事故隐患，确保安全生产。

(三)胶北街道办事处要进一步落实企业网格化监管责任，强化企业安全生产主体责任，进一步加大监管力度，督促企业做好安全生产工作，防范各类事故发生。

(四)市交通局要采取切实有效措施，下大力气解决拖拉机无资质从事运输的问题，消除安全隐患，防止类似事故的发生。

胶州市“1·2”青岛东方铁塔股份有限公司

物体打击一般事故调查组

2015年1月27日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图